Prefettura Taranto - Ufficio del Commissario per le bonifiche - Prot. Ingresso N.0071690 del 14/12/2022

Prefettura di Taranto

Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto

DECRETO DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE A SALDO ALL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO – PORTO DI TARANTO PER L'INTERVENTO DI "DRAGAGGIO DI 2,3 MMC DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO DELLA CASSA DI COLMATA FUNZIONALE ALL'AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO (CUP: D57G13000040003)".
RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL 14.11.2022, EX ART. 4, COMMA 2 DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE DEL 09 DICEMBRE 2020 (EX ART. 15, COMMA 1, L. 241/90).

VISTI

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02.10.2020, registrato dalla Corte dei Conti il 21.10.2020, con cui lo scrivente, nella qualità di Prefetto di Taranto *pro tempore*, veniva nominato Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto (d'ora in avanti solo Commissario Straordinario) per un anno, con scadenza al 1 ottobre 2021;
- la nota (acquisita al prot. n. 1298 dell'11.01.2022 del Commissario Straordinario) con cui il Ministero della Transizione Ecologica, comunicava la proroga dell'incarico commissariale fino a tutto il 31 marzo 2022;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 16 maggio 2022 e comunicato il successivo 24 maggio, con cui si è provveduto alla ulteriore proroga dell'incarico commissariale fino al 1° ottobre 2023.

CONSIDERATO CHE

- con l'Accordo di Collaborazione del 20.2.2015, con scadenza fissata al termine del mandato del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto pro tempore, vigente fino al 21 agosto 2020, il Commissario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, congiuntamente al Commissario Straordinario del Porto di Taranto, ha condiviso la disciplina attuativa disposta dall'art. 1, comma 2, del D.L. 7.8.2012 n. 129, convertito dalla legge 4.10.2012 n. 171, come integrato dal D.L. 5.1.2015 n. 1, convertito dalla legge 4.3.2015 n. 20;
- con la Delibera CIPE n. 87 del 3. 8 . 2 O l 2 recante il "Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) Programmazione delle risorse residue FSC a favore del settore ambientale per la manutenzione straordinaria del territorio" veniva conferita la somma di € 17.167.413,00 a valere sulle risorse assegnate alla Regione Puglia, per l'attuazione degli interventi nella stessa annoverati ovvero *"Attuazione interventi programmatici previsti nel Protocollo di Intesa del SIN Taranto per la realizzazione degli interventi di dragaggio e bonifica dei sedimenti nel molo polisettoriale di Taranto* ";
- le menzionate risorse erano, ai sensi e per gli effetti dell'art. l, comma 4, del richiamato D.L. n. 129/2012, trasferite alla Regione Puglia per essere destinate al Commissario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al quale è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria statale per garantire la copertura finanziaria dei previsti interventi in capo al Commissario straordinario del Porto di Taranto;
- con Accordo di Collaborazione del 9.12.2020, il Commissario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, nella persona del Presidente, nonché

nella qualità di Commissario Straordinario del Porto di Taranto hanno ritenuto opportuno, per quanto di intesa comune, dare prosecuzione al menzionato Protocollo d'Intesa del 20.2.2015 e in aderenza alla attuale fase, avanzata, di realizzazione degli interventi finanziati.

VISTA

- la nota n. 15463 del 14.11.2022, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto, ha chiesto l'erogazione dell'importo di € 923.588,70 per la quota parte imputabile al cofinanziamento in questione, ex Delibera CIPE n. 87/2012, con riferimento ai contratti d'appalto n. 1/15 dell'11.2.2015 - rep. 586, n.7/17 del 19.7.2017 - rep. 662 e n. 7/18 dell' 1.10.2018 - rep. 697, relativi ai lavori di "Interventi per il dragaggio di 2,3 Mmc di sedimenti in area Molo Polisettoriale e per la realizzazione di un primo lotto della cassa dì colmata funzionale all'ampliamento del V Sporgente del Porto di Taranto", trasmettendo la seguente documentazione:
  - Fattura n. 0000960022 del 25.03.2022;
  - Atto di Liquidazione n. 16/TEC del 05.05.2022;
  - Relazione accompagnatoria del RUP.

VISTI i decreti

- n. 321 del 12.11.2018 di liquidazione del primo acconto di € 775.222,08
- n. 333 del 29.11.2018 di liquidazione del secondo acconto di € 6.091.743,12
- n. 150 del 28.5.2019 di liquidazione del terzo acconto di € 2.407.492,21
- n. 138 del 17.7.2020 di liquidazione del quarto acconto di € 1.232.280,00
- n. 61844/2020 del 16.12.2020 di liquidazione del quinto acconto di € 953.901,20
- n. 28061 del 03.06.2021 di liquidazione di € 4.783.185,72.

TENUTO CONTO CHE

- con il decreto nr. 14 del 17.03.2015 sono state assegnate risorse per € 17.167.413,00 ;
- tale importo deve essere decurtato della somma corrispondente all' 1,5 % in ragione della previsione dell'art 6 comma 3 della legge n.20 2015 residuando, quindi € 16.909.635,86 (A);
- per l'intervento di dragaggio in argomento sono stati erogati importi per un totale di € 16.243.824,33 (B)
- in conseguenza e con riferimento alla fattura suddetta - n. 0000960022 del 25.03.2022 ammontante ad € 1.858.466,00 – l'importo massimo erogabile è pari ad **€ 665.811,53** (A-B) .

  DATO ATTO, ai sensi dell'art.6- bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett.e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;

DECRETA

- di prendere atto dell'atto di liquidazione n. 16/TEC, del 5 .05.2022 , adottato di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto ;
- di disporre l'erogazione della somma **€ 665.811,53** in favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto per gli interventi di dragaggio di 2,3 mmc sedimenti in area Molo Polisettoriale per la realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata funzionale del V sporgente del Porto di Taranto, nell'ambito delle risorse accreditate sulla Contabilità Speciale n. 5752 intestata al

"COM STRA TARANTO D.L. n. 129-12", autorizzando l'emissione dell' ordinativo di pagamento per un corrispondente importo;

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Prefettura di Taranto, nella Sezione Amministrazione Trasparente, riservata all'attività del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto.

Il Commissario Straordinario
(Martino)



Firmato digitalmente da:
DEMETRIO MARTINO
Ministero dell'Interno
Firmato il 14/12/2022 13:47
Seriale Certificato: 16
Valido dal 06/04/2022 al 06/04/2025
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno QTSP CA